

1500172-14.2021.8.26.0556

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gustavo Abdala Garcia De Mello

Comarca: Itápolis

Foro: Foro de Itápolis

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

Alessandro Marconi

CONCLUSÃO

Em 22 de março de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de Itápolis, Exmo. Sr. Dr. GUSTAVO ABDALA GARCIA DE MELLO. Eu, Érica Patrícia Teixeira Alves Contato, escrevente, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itápolis

Foro de Itápolis

2ª Vara

Avenida dos Amaros, nº 800, Itapólis - SP - cep 14900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500172-14.2021.8.26.0556 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500172-14.2021.8.26.0556

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

Alessandro Marconi

CONCLUSÃO

Em 22 de março de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de Itápolis, Exmo. Sr. Dr. GUSTAVO ABDALA GARCIA DE MELLO. Eu, Érica Patrícia Teixeira Alves Contato, escrevente, subscrevi.

Juiz de Direito: Dr. Gustavo Abdala Garcia De Mello

Vistos.

ALESSANDRO MARCONI foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 06 de março de 2021, por volta de 23h40min, no cruzamento da Avenida Oeste da Costa com a Rua Recife, Centro, nesta cidade e comarca de Itápolis, trazia consigo, para a venda clandestina 1,58 gramas da droga "Cocaína", acondicionada em 07 invólucros plásticos, tipo "ziplock", substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Auto de exibição e apreensão nas fls. 15/16. Laudo pericial nas fls. 70/72.

A denúncia foi recebida em 15 de junho de 2021 (fls. 81/82).

Notificação pessoal à fl. 107. Defesa prévia ofertada em fls. 83/88.

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, foram inquiridas testemunhas e interrogado o réu.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A Defesa Técnica, por sua vez, bateu pela absolvição; em caráter subsidiário, pela desclassificação para a figura prevista no art. 28 da Lei 11.343/06.

É o relatório. Fundamento e decido.

A pretensão acusatória é parcialmente procedente.

Tem-se firmada a materialidade pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão de fls. 15/16 e laudo pericial de fls. 70/72.

Porém, ao término da instrução processual, tem-se por não por demonstrada, de modo seguro, a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06.

Com efeito, o réu não ostenta qualquer antecedente criminal.

Exerce trabalho lícito, com registro em carteira (fls. 92/96). Labora na mesma indústria há quase 10 (dez) anos, na função técnica de bobinador.

Logo, possui plenas condições financeiras para sustento próprio, não precisando, em tese, recorrer ao tráfico de drogas.

Outrossim, desfruta de recursos para aquisição de entorpecentes para uso, circunstância destacada por Alessandro no interrogatório judicial. Asseverou que, na noite do ocorrido, estava sob efeito de álcool, indo à "Vila" (notório ponto de mercancia ilícita desta Comarca) para adquirir cocaína.

Trazia consigo quantidade de narcóticos compatível com as necessidades do usuário assíduo.

Ressalte-se, ainda, que o suposto comprador sequer foi conduzido à Delegacia de Polícia e ouvido formalmente acerca do episódio.

Frente a tal cenário, em que o pesem os depoimentos das testemunhas Cristiano Ferreira e Luis Felipe dos Santos, Guardas Cíveis Municipais, remanesce dúvida razoável se de fato ocorria ato de traficância.

Em suma, à luz do princípio do favor rei, mister atribuir nova definição jurídica ao fato, nos moldes do art. 383 do CPP, reconhecendo-se o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, por faltar prova segura da realização de qualquer das ações

enunciadas no art. 33 do mesmo Diploma Legal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para, desclassificando a infração penal capitulada, CONDENAR ALESSANDRO MARCONI como incurso no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, aplicando a pena de advertência, prevista no inciso I da norma em destaque, resposta adequada e proporcional à gravidade do fato em apreço.

Oportunamente, expeça-se o necessário para cumprimento da sanção.

Por fim, archive-se.

Itapolis, 17 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA